

Aspectos Legales

<https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/AspectosProfesionales>

Clase 1:
El concepto de Derecho

Derecho Concepto

- Conjunto Organizado de Normas
- Emanadas de un poder estatal competente
- Percibidas por la población como obligatorias

Derecho Subjetivo y Objetivo

- Derecho Objetivo: Conjunto de Normas que conforman el ordenamiento Jurídico
- Derecho Subjetivo: Facultad otorgada por el ordenamiento jurídico a una persona determinada para la realización de una conducta
 - Es la faz dinámica del derecho objetivo
 - Es un interés jurídicamente protegido

Derecho Objetivo

Divisiones

- Derecho de Fondo y Forma
- Derecho Publico y Privado
 - Derecho Publico:
 - Derecho Penal
 - Derecho Administrativo
 - Derecho Constitucional
 - Derecho Privado
 - Derecho Civil
 - Derecho Comercial
 - *Derecho Laboral*

Fuentes del Derecho

La Ley

- Concepto

- La Ley en sentido formal
- La Ley en sentido material

- Clasificaciones

- Respecto a su contenido: Completas e Incompletas
- Respecto a su estructura: Rígidas o Flexibles
- Respecto a su eficacia: Imperativas o Supletorias

- La Jurisprudencia

- La Costumbre

Derechos Reales y Personales

■ Derechos Reales

- Establecen una relación entre la cosa y el sujeto
- Son Oponibles a los terceros (erga omnes)
- No se pueden modificar ni crear nuevos (numerus clausus)

Derechos Reales y Personales

■ Derechos Personales

- Se establecen entre dos o mas sujetos
- Implican una prestación de hacer, no hacer o dar
- No son oponibles a terceros
- En principio, existe libertad para crearlos

Derechos Personales

- Clasificación

- Por su causa

- Contractuales
 - Extracontractuales
 - Culposas
 - Objetivas

- Por el numero de sujetos

- Singulares
 - Plurales
 - Simplemente mancomunadas
 - Solidarias

Derechos Personales

- Estructura

 - Sujetos

 - Deudor Acreedor

 - Objeto

 - Posible

 - Legal

 - Moral

 - Causa

 - Causa Fuente

 - Causa Falsa